

Processo nº 0804761-63.2018.8.14.0028

Requerente (s): AMAZÔNIA HORTIGRANJEIRA IND. COM. LTDA.

Requerido (s): ALIOMAR NUNES PINHEIRO E OUTROS

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – Fazenda Capivara (Novo Repartimento).

DECISÃO

Vistos os autos.

Da análise dos autos, verifico que há preliminares arguidas em contestação, impugnando-se a concessão de justiça gratuita à parte autora e ausência de pressuposto processual – não comprovação de domínio do imóvel rural.

Entendo que não restam razões às alegações. Explico.

Em relação à gratuidade da justiça entendo ser questão já sanada, posto que já fora analisada em decisão de ID nº 18444468.

Em relação às alegações de que não foi comprovado o domínio do imóvel objeto da lide, entendo que se trata de questão de mérito e não pressuposto processual, assim, será analisada em momento oportuno.

Indefiro, no entanto, os pedidos de gratuidade da justiça formulados pelos requeridos nos ID's nº 10159242, 10181782, 10184123, 10183845, 10186143, 10268056, 13243522, 13760654, 13854233, 15160674, 15161129, 15187209, 15188678 e 49031203, posto que não juntaram aos autos declaração de hipossuficiência.

Assim, afastadas as preliminares, DESIGNO a **audiência de Conciliação, Saneamento e Organização do processo para o dia 20 de outubro de 2022, às 09h00min**, a ser realizada na comarca de Novo Repartimento/PA, ocasião em que, não obtida a conciliação, será saneado o processo, fixados os pontos controvertidos e determinada a produção probatória

Ficam as partes advertidas sobre as restrições ao número de representantes – no máximo - três pessoas de cada parte – a advogados e representantes da Defensoria Pública e Ministério Público, devido às medidas de prevenção à COVID-19.

Posto isto, DETERMINO:

- I. INTIMEM-SE as partes;
- II. INTIME-SE o Ministério Público;
- III. INTIME-SE a Defensoria Pública;
- IV. OFICIE-SE à Direção do Fórum da Comarca de Novo Repartimento/PA solicitando a disponibilização de espaço físico para a realização do ato processual;
- V. EXPEÇA-SE o necessário para realização do ato.
- VI. INTIMEM-SE as partes e o Ministério Público para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se manifestem sobre o pedido de intervenção anômala requerida pelo INCRA no ID nº 51380129.

P.R.I. Cumpra-se

A presente decisão valerá como OFÍCIO/MANDADO, nos termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB-TJE/PA e Provimento nº 03/2009 da CJCI-TJE/PA.

Marabá, 27 de maio de 2022.

Amarildo José Mazutti

Juiz de Direito Titular da 3ª Região Agrária – Marabá/PA